□非因應外規訂定
■因應外規訂定

永豐金融控股股份有限公司
利害關係人授信及交易政策暨管理辦法

制定單位：法令遵循處　　核定層級：董事會

第 一 章　總則

第 一 條　本公司依據「金融控股公司法」、「銀行法」、「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」及其相關函令之規定，訂定本辦法。
本辦法所規範之事項，如因外部有關法令新增或修正者，於本辦法修正前，應依外部新增或修正後之規定辦理。

第 二 章　規範本公司之事項

第 二 條　本公司利害關係人範圍如下：
一、主管機關法令認定之授信利害關係人、授信以外之交易利害關係人。
二、實質關係人：
（一）本公司董事個別持股逾百分之五十之事業。
（二）本公司對外發布合併財務報告及其他發布、刊印之資料中，列為關係企業之公司或機構。
（三）經主管機關、本公司簽證會計師認定之實質關係人。
（四）與本公司設立登記於同一營業地址且彼此間有密切業務往來者。
（五）本公司負責人及其配偶，得直接或間接控制人事、財務或業務經營之企業。
（六）本公司所投資並當選或推派代表人當選擔任董事或監察人之企業。
（七）本公司認為有必要，並經本公司總經理同意者。

第 二 條 之一　本辦法所稱負責人，包含本公司董事、總經理、副總經理、協理、經理或與其職責相當之人；惟雖具經理職稱，但依公司規章或契約約定不具經理人職權者，不包括之。
本公司之法人股東以法人身分或推由其代表人當選董事時，本公司之負責人除該法人外，並包括其董事長及依法指定代表執行職務之自然人與代表法人當選為董事之代表人。

第 三 條　本公司與利害關係人辦理授信以外之交易，概括授權經理部門辦理之範圍應依主管機關相關法令及函釋辦理。

第 三 條之一　下列利害關係人授信以外交易已由經理部門自行評估交易價格合理性者，得免逐筆檢附「交易條件未優於同類對象」之證明文件：

一、單筆金額未超過新臺幣壹萬元以下之小額交易。

二、具一致性收費標準且無法議價之公共交通費(如高鐵)、電信網路費、公用事業費交易。

第 三 條之二　本公司與持股百分之百之子公司因共用設備、共同舉辦活動、共同贊助或其他原因，而與非利害關係人簽署共同採購合約，單筆契約總金額未超過新臺幣伍佰萬元者，得由本公司自行依實際分攤比率說明分攤金額合理性，作為「交易條件未優於同類對象」之證明。

前項實際分攤比率得以各公司使用人數、使用量、獲得之對價、營業規模、客戶數或其他具合理性之評估標準為計算分攤基礎。

第 四 條　辦理本辦法第三條之一以外之授信外交易前，應先查詢交易對象及參與者是否為利害關係人，如需於公文系統或實體簽呈提案，應另確認「對交易對象具控制力之最終受益人」是否為利害關係人，查詢紀錄應留存備查。

辦理利害關係人授信以外交易之案件，如需於公文系統或實體簽呈提案者，應填寫「利害關係人授信以外交易檢核表」(詳附表)，由單位法遵主管簽核。

本公司或各子公司依規定於本公司利害關係人管理系統建檔之實質關係人，均屬本企業團之利害關係人範圍，各公司與該對象辦理授信外之交易時，均應適用金融控股公司法第四十五條之規定。

第 五 條　本公司對利害關係人為授信以外交易時，其限額及計算原則應依相關法令或內部規定辦理。

第 六 條　本公司對利害關係人辦理授信以外之交易時，應建立資訊系統加以控管。

前項系統由本公司負責管理，並授權各子公司使用，再由各子公司分別授權予所屬部門管理權限及使用者權限。

第 七 條　本公司之負責人與大股東應即時主動提供其本人及利害關係人之相關異動資料，承辦之維護人員應於收到各該公司利害關係人異動資料時，負責即時更新利害關係人名單，以維護利害關係人基本資料檔之正確性。

前項通報義務，由本公司董事會秘書處及各子公司董事會秘書處負責通知董事及大股東；本公司及各子公司負責人力資源事務之部門負責

通知經理人。

第 八 條　本公司各單位主管應督導其經辦人員將每月交易資料，於次月八日前確實執行利害關係人交易登錄。本公司法令遵循單位人員應於檢核後，定期向主管機關申報利害關係人交易資訊。

第 九 條　本公司辦理利害關係人授信以外之交易時，公文簽核流程均應事前會辦法令遵循單位，並由其視個案需要加註意見，要求該案於公文簽核流程完成後，再會洽法令遵循單位。

第 十 條　本公司不得直接或間接使各子公司或關係企業為不合營業常規或其他不利益之經營。

第 三 章　規範子公司之事項

第十一條　各子公司辦理利害關係人授信及交易，應優先適用各業別主管機關該業務所制定之法規函令。

第十二條　本公司之銀行子公司對授信利害關係人或實質關係人辦理授信時，除法令另有規定外，不得為無擔保授信，為擔保授信時，應準用銀行法等相關規定。

銀行子公司辦理授信業務時，對本公司所建檔之實質關係人亦應依金融控股公司法第四十四條之規定辦理。

第十三條　為利本公司對國外子公司利害關係人交易之控管，凡國外子公司非屬概括授權之授信以外交易且單筆金額達新臺幣十億元（含）以上者，應先經本公司董事會決議通過，再由該交易主體之國外子公司董事會決議通過後，始可進行該交易；非屬概括授權之授信以外交易且單筆金額未達新臺幣十億元者，則由該交易主體之國外子公司董事會決議通過後，再進行交易。

第十四條　第二章規範本公司之事項於子公司準用之。

第 四 章　附則(法規優先適用原則)

第十五條　本辦法所規範之相關事項，除國外子公司或國內子公司之國外分支單位，如因當地法令和本辦法相衝突時，應優先適用當地法令者外，本公司及各子公司應確實遵循辦理，並列為自行查核重點。

本公司及各子公司如有明確疏失責任時，將依本公司及各子公司員工獎懲辦法規定予以嚴懲。

第十六條　本辦法第一條之法律或函令依據詳如附錄，附錄為本辦法之一部份，如因該法律或函令修正時，授權制定單位自行更新，並提報董事會備查。

第十七條　本辦法經董事會決議通過後公告施行，其修正時亦同。但附表「利害關係人授信以外交易檢核表」之修訂，授權本公司總機構法令遵循主管核定後公告施行。

中華民國九十九年六月二十五日第三屆董事會九十九年第六次會議通過
中華民國一〇〇年十月二十一日第四屆董事會一〇〇年第六次會議通過
中華民國一〇〇年十二月二十三日第四屆董事會一〇〇年第八次會議通過
中華民國一〇一年七月二十日第四屆董事會一〇一年第七次會議通過
中華民國一〇一年十二月二十一日第四屆董事會一〇一年第十二次會議通過
中華民國一〇二年二月二十二日第四屆董事會一〇二年第二次會議通過
中華民國一〇二年六月二十一日第四屆董事會一〇二年第六次會議通過
中華民國一〇二年七月二十六日第四屆董事會一〇二年第七次會議通過
中華民國一〇三年七月二十五日第五屆董事會一〇三年第三次會議修正通過
中華民國一〇三年十月二十四日第五屆董事會一〇三年第六次會議修正通過
中華民國一〇四年一月二十九日第五屆董事會一〇四年第一次會議修正通過
中華民國一〇四年六月二十四日第五屆董事會一〇四年第六次會議修正通過
中華民國一〇四年十二月二十五日第五屆董事會一〇四年第十二次會議修正通過
中華民國一〇五年七月二十二日第五屆董事會一〇五年第七次會議修正通過
中華民國一〇五年十一月二十五日第五屆董事會一〇五年第十一次會議修正通過
中華民國一〇七年七月二十日第六屆董事會一〇七年第七次會議修正通過
中華民國一〇八年八月二十三日第六屆董事會一〇八年第八次會議備查通過
中華民國一一〇年六月二十五日第七屆董事會一一〇年第六次會議修正通過
中華民國一一一年十二月二十三日第七屆董事會一一一年第十三次會議備查通過
中華民國一一三年十月二十五日第八屆董事會一一三年第十二次會議修正通過

附表

利害關係人授信以外交易檢核表

填表人		填表單位		法遵主管	
交易事項				填表日期	

檢核項目		檢核結果(請依個案實際情形勾選)
1	交易對象、交易參與者或對「交易對象」具控制力之最終受益人為利害關係人或實質關係人	□ 交易對象_____為利害/實質關係人 □ 交易參與者_____為利害/實質關係人 □ 最終受益人_____為利害/實質關係人
2	交易類型為金控法第45條第2項授信以外之交易	□ 投資或購買金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人為發行人之有價證券。(第 1 款) □ 購買金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人之不動產或其他資產。(第 2 款) □ 出售有價證券、不動產或其他資產予金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人。(第 3 款) □ 與金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人簽訂給付金錢或提供勞務之契約。(第 4 款) □ 金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人擔任金融控股公司或其子公司之代理人、經紀人或提供其他收取佣金或費用之服務行為。(第 5 款) □ 與金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人有利害關係之第三人進行交易。(第 6 款前段) □ 與第三人進行有金控法第 45 條第 1 項各款對象或實質關係人參與之交易。(第 6 款後段)
3	交易條件	□ 交易條件未優於其他同類對象，並留存佐證資料。
4	核決權限	□ 本案屬金控「利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」第三條之概括授權交易。 □ 本案需提呈董事會核議： ＊ 應提供充分資訊(如：法令依據、案由、預定交易之條件與內容)及書面文件供董事會參考。 ＊ 交易對象之董監事或其最終受益人，如與本公司董事為同一人或有利害關係，本公司董事應於本議案迴避，提案單位應於提案表內敘明應迴避之董事及其利害關係之重要內容。 □ 有應迴避董事 _____ □ 無應迴避董事。

注意事項：

1.請參考金融控股公司法第 45 條及本公司「利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」填表。

2.對「交易對象」具控制力之最終受益人之判斷方式，請參考金控 108.01.23 永豐金法令遵循處字

第 1080000003 號函（公文檔號 201901.04077）。

3. 各子公司得視實務運作情形另訂本表形式，或與公司其他表單進行整合，惟應經各公司法令遵循主管審核。